

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3939/2539

นาย ชูแจ้ง แซ่ ตัง
นาย กี อก เอียง อนันต์ธ นา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 132, มาตรา 150 วรรคแรก, มาตรา ตาราง 1 ข้อ 1 (ก)

ในคดีที่โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในเวลายื่นคำฟ้องนั้น หากศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องของโจทก์และกำหนดระยะเวลาให้โจทก์แถลงเกี่ยวกับ กรณีที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้อีกฝ่ายไม่ได้ทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังมิได้เสียค่าขึ้น ศาล และศาลยังมิได้กำหนดระยะเวลาให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาล คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ สั่งรับฟ้องโจทก์ตลอดจนกระบวนการพิจารณาต่อจากนั้นจนถึงคำสั่งจำหน่ายคดียอมไม่ ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคา เงินได้ตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (2)(ก)กำหนด ให้เรียกค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

คดีนี้เดิมทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่งว่า ตนตั้งใจจะเดินทางไปยื่นฟ้อง คดีนี้ที่ศาลจังหวัดชุมพร อันเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนี้ แต่ไม่อาจเดินทางไปได้ เพราะทนายโจทก์ป่วยกะทันหันอันเป็นเหตุสุดวิสัย จึงขอยื่นคำฟ้องไว้ต่อศาลแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 ศาลแพ่งมีคำสั่งให้รับคำฟ้อง

โจทก์ไว้เพื่อส่งไปให้ศาลจังหวัดชุมพรพิจารณาส่งต่อไป ศาลจังหวัดชุมพรเมื่อได้รับคำฟ้องของโจทก์จากศาลแพ่งแล้วได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2531 ว่า "โจทก์ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 รับคำฟ้อง สำเนาให้จำเลยทั้งสองถ้าส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้ หากไม่แถลงให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2531 ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดชุมพรว่า เพิ่งทราบในวันนั้นเองว่า ศาลจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์แล้วจึงขอขยายกำหนดเวลาวางค่าธรรมเนียมศาลออกไป 7 วัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ได้สอบเจ้าหน้าที่ศาลแล้วได้ความว่าโจทก์ยังมีได้นำส่งหมาย ถือได้ว่าโจทก์ทิ้งฟ้องแล้ว จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะมาขยายระยะเวลาอีกให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ และให้จำหน่ายคดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนพิจารณาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 107,526 บาท และดอกเบี้ยจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในเวลายื่นคำฟ้องดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคแรก และตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (1) (ก) แต่ปรากฏว่าโจทก์ยังมีได้เสียค่าขึ้นศาลในเวลายื่นคำฟ้อง ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้น

ต้นชอบที่จะกำหนดระยะเวลาให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลให้ครบบริบูรณ์เสียก่อน ถ้าโจทก์ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำหนดจึงจะสั่งรับฟ้องและกำหนดระยะเวลาการแถลงเกี่ยวกับการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้อีกฝ่ายได้ แต่ถ้าหากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดก็ต้องสั่งไม่รับคำฟ้องดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 แต่คดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องของโจทก์และกำหนดระยะเวลาให้โจทก์แถลงเกี่ยวกับกรณีที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้อีกฝ่ายไม่ได้ทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังมิได้เสียค่าขึ้นศาล และศาลยังมิได้กำหนดระยะเวลาให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งรับฟ้องโจทก์ตลอดจนกระบวนการพิจารณาต่อจากนั้นจนถึงคำสั่งจำหน่ายคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ชอบแล้ว

ส่วนจำเลยทั้งสองฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์เพียง 200 บาท ไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ซึ่งตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (2)(ก) กำหนดให้เรียกค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท ดังนั้น ที่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มา 200 บาท จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ตัน เวทไว-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ